

AML/KYC POLITIKA

Omnity.One s.r.o. | ZION Token Presale

Účinnost od: 01.01.2026

Verze: 1.0

Poslední aktualizace: 05.12.2025

1. ÚVOD

1.1 Účel dokumentu

Tato AML/KYC Politika (dále jen "**Politika**") stanovuje postupy společnosti **Omnity.One s.r.o.** (dále jen "**Společnost**") při identifikaci a ověřování zákazníků (investorů) v rámci předprodeje tokenu ZION.

Politika je vypracována v souladu s:

- **Zákonem č. 253/2008 Sb.**, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "**AML zákon**")
- **Nařízením EU 2015/847** o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků
- **Doporučeními FATF** (Financial Action Task Force)
- **Nařízením MiCA** (EU 2023/1114) o trzích s kryptoaktivy

1.2 Základní pojmy

"AML" (Anti-Money Laundering) = Opatření proti praní špinavých peněz

"CFT" (Combating the Financing of Terrorism) = Boj proti financování terorismu

"KYC" (Know Your Customer) = Poznej svého zákazníka - proces identifikace

"CDD" (Customer Due Diligence) = Řádná péče o klienta - základní ověření

"EDD" (Enhanced Due Diligence) = Rozšířená péče - u vysoce rizikových klientů

"PEP" (Politically Exposed Person) = Politicky exponovaná osoba

"FAÚ" = Finanční analytický úřad České republiky

"Zákazník" nebo "Investor" = Fyzická nebo právnická osoba nakupující ZION tokeny

2. ODPOVĚDNÉ OSOBY

2.1 AML Officer (Odpovědná osoba)

Jméno: [JMÉNO_AML_OFFICER]

Pozice: AML/CFT Compliance Officer

Email: aml@omnity.one

Telefon: +420 [TELEFON]

Pravomoci:

- Schvalování vysokorizikových zákazníků
- Hlášení podezřelých transakcí na FAÚ
- Školení zaměstnanců
- Aktualizace AML politiky
- Komunikace s FAÚ a jinými orgány

2.2 Jednatel společnosti

Jméno: [JMÉNO_JEDNATELE]

Funkce: Statutární orgán, konečná odpovědnost za AML compliance

2.3 KYC Team

- **KYC Analyst 1:** [JMÉNO] - Ověření fyzických osob
 - **KYC Analyst 2:** [JMÉNO] - Ověření právnických osob
 - **Tech Support:** Externí poskytovatel - **Sumsub**
-

3. RIZIKOVÉ HODNOCENÍ

3.1 Rizikové faktory

Každý zákazník je hodnocen podle těchto kritérií:

3.1.1 Země původu (geografické riziko)

Vysoké riziko:

-  USA (SEC regulatory risk)
-  Čína (crypto ban)
-  Severní Korea, Írán, Sýrie, Venezuela (sankce)
-  Země na FATF Black/Grey List
-  Daňové ráje bez transparentnosti (Kajmanské ostrovy, Panama, atd.)

Střední riziko:

-  Rusko, Bělorusko (částečné sankce)
-  Země s nedostatečnou AML legislativou

Nízké riziko:

-  EU členské státy
-  EEA (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko)
-  Země s robustním AML režimem (UK, Kanada, Austrálie, Japonsko)

3.1.2 Výše investice

- **< 10 000 EUR:** Nízké riziko (CDD)
- **10 000 - 50 000 EUR:** Střední riziko (CDD + zdroj prostředků)
- **> 50 000 EUR:** Vysoké riziko (EDD)

3.1.3 Status zákazníka

- **PEP (Politicky exponovaná osoba):**  Vysoké riziko (EDD)
- **Příbuzný/blízký PEP:**  Vysoké riziko (EDD)
- **Právnícká osoba s komplexní strukturou:**  Střední riziko
- **Běžná fyzická osoba:**  Nízké riziko

3.2 Rizikový scoring systém

CELKOVÉ SKÓRE = Země (0-3) + Výše investice (0-3) + Status (0-3)

0-2 bodů:  NÍZKÉ RIZIKO → Standard KYC (CDD)

3-5 bodů:  STŘEDNÍ RIZIKO → CDD + Zdroj prostředků

6-9 bodů:  VYSOKÉ RIZIKO → EDD + Schválení AML Officer

Příklad:

- Český občan, investice 5 000 EUR, ne-PEP = 0+0+0 = **0 bodů (nízké riziko)**
 - Ruský občan, investice 80 000 EUR, ne-PEP = 2+3+0 = **5 bodů (střední riziko)**
 - PEP z EU, investice 100 000 EUR = 0+3+3 = **6 bodů (vysoké riziko - EDD)**
-

4. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (KYC)

4.1 Standard KYC - Fyzická osoba (CDD)

Požadované dokumenty:**A) Identifikační údaje**

1. Celé jméno (jak je v dokladu)
2. Datum narození
3. Místo narození
4. Národnost
5. Číslo občanského průkazu / pasu

B) Kontaktní údaje

1. Adresa trvalého pobytu (ulice, číslo, město, PSČ, stát)
2. Email
3. Telefonní číslo (s mezinárodní předvolbou)

C) Doklady totožnosti

1. **Občanský průkaz** (obě strany, čitelná fotografie/scan)
2. NEBO
3. **Pas** (strana s fotografií + strana s podpisem)

Požadavky:

- Platný doklad (neprošla platnost)
- Čitelný text a fotografie
- Všechny rohy viditelné (ne ořez)
- Bez odlesků/reflexí
- Barevný (ne černobílý)

D) Ověření adresy (Proof of Address)

Dokument ne starší **3 měsíce** s vaším jménem a adresou:

- Vyúčtování energií (elektrina, plyn, voda)
- Bankovní výpis
- Výpis z kreditní karty
- Potvrzení o trvalém pobytu od magistrátu/obce

E) Selfie s dokladem (Liveness Check)

- Fotografie držící váš doklad vedle obličeje
- Obě oči a nos musí být viditelné
- Doklad musí být čitelný
- Rukou napsaný papír s:
 - "ZION Presale"
 - Aktuální datum
 - Váš podpis

Účel: Ověření, že jste skutečná osoba (ne AI/deepfake) a že doklad vám patří

4.2 Enhanced KYC - Fyzická osoba (EDD)

Vše z CDD (4.1) + navíc:

F) Zdroj finančních prostředků (Source of Funds)

Vyberte jednu nebo více kategorií a doložte:

1. **Zaměstnání / Příjem z podnikání**
2. Pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele
3. Výplatní pásky za poslední 3 měsíce
4. Daňové přiznání za poslední rok
5. **Úspory**
6. Bankovní výpisy za posledních 6 měsíců
7. Prohlášení o původu úspor (vyplněný formulář)
8. **Prodej majetku**

9. Kupní smlouva (nemovitost, auto, atd.)
10. Potvrzení o přijetí platby
11. **Dědictví**
12. Potvrzení o dědictví (rozhodnutí soudu)
13. Bankovní výpis s převodem dědictví
14. **Dar**
15. Darovací smlouva
16. Prohlášení dárce (ověřené notářem, pokud > 1 000 000 Kč)
17. **Kryptoměnový zisk**
18. Historie obchodů na burze (CSV export)
19. Wallet adresy (ověření vlastnictví)
20. Prohlášení o původu kryptoměn

G) Rozšířené ověření

- **Video call** s KYC analytikem (10-15 minut)
- **Dodatečné otázky** o účelu investice
- **Kontrola veřejných zdrojů** (LinkedIn, Google, obchodní rejstřík)

4.3 Standard KYC - Právnícká osoba

Požadované dokumenty:

A) Identifikační údaje společnosti

1. Obchodní firma (název společnosti)
2. IČO
3. DIČ (pokud plátce DPH)
4. Sídlo společnosti (adresa)
5. Právní forma (s.r.o., a.s., atd.)
6. Datum vzniku
7. Předmět podnikání

B) Výpis z obchodního rejstříku

- **Ne starší 3 měsíce**
- Originál (elektronicky podepsaný PDF z justice.cz)
- NEBO oficiální výpis od soudu

C) Skuteční vlastníci (Beneficial Owners)

Dle **§ 7 AML zákona**, musíte identifikovat fyzické osoby, které:

- Vlastní přímo nebo nepřímo **> 25%** podílu/akcií
- Mají jiný způsob kontroly (např. hlasovací práva)

Pro každého skutečného vlastníka:

- **Plná KYC** jako u fyzické osoby (bod 4.1)
- Prohlášení o podílu (v %)
- Struktura vlastnictví (pokud složitá - diagram)

Pokud není žádný vlastník > 25%:

- Identifikujte **statutární orgán** (jednatelé, ředitele)

D) Statutární orgán

- Jméno jednatele/ředitele
- **Plná KYC** jako u fyzické osoby (bod 4.1)
- Doklad o oprávnění jednat (Výpis z OR)

E) Dokumenty společnosti

1. **Zřizovací listina / Společenská smlouva** (pokud nedostupná v OR)
2. **Bankovní účet společnosti** - potvrzení o existence
3. **Licence** (pokud regulovaná činnost)

4.4 Enhanced KYC - Právníká osoba (EDD)

Vše z CDD (4.3) + navíc:

F) Zdroj finančních prostředků společnosti

- Audit report nebo finanční výkazy za poslední 2 roky
- Bankovní výpisy společnosti (6 měsíců)

- Vysvětlení zdroje (zisky z podnikání, investice, půjčka, atd.)

G) Účel investice

- Prohlášení o obchodním důvodu nákupu tokenů
- Strategie použití tokenů v rámci business modelu

H) Struktura vlastnictví (Ownership Chart)

Pokud má společnost složitou strukturu (holding, off-shore entity):

- **Diagram** ukazující všechny vrstvy vlastnictví
- Identifikace finálního benefičiárního vlastníka (ultimate beneficial owner)

I) AML Compliance společnosti

- Má společnost vlastní AML politiku? (pokud ano, poskytnout)
 - Jméno AML Officera společnosti
-

5. SCREENING A MONITORING

5.1 Sankční seznamy (Sanctions Screening)

Každý zákazník je automaticky prověřen proti:

Mezinárodní sankční seznamy:

-  **EU Consolidated List** (všechny EU sankce)
-  **UN Security Council Sanctions List**
-  **OFAC SDN List** (Specially Designated Nationals)
-  **UK Sanctions List**

Národní seznamy:

-  **Česká národní sankční lista**
- INTERPOL Red Notices (mezinárodní zatýkací rozkazy)

Kontrola probíhá:

- Při registraci (initial screening)
- Denně (ongoing monitoring) - automatický rescan celé databáze

Pokud shoda (match):

- **✗ 100% shoda (jméno + datum narození):** Okamžité zamítnutí + hlášení FAÚ
- **⚠ Částečná shoda (podobné jméno):** Manuální přezkoumání KYC analytikem

5.2 PEP Screening (Politicky exponované osoby)

Dle § 4 odst. 5 AML zákona, PEP zahrnuje:

Kategorie PEP:

A) Domácí PEP (Czech PEPs):

- Prezident ČR
- Poslanci a senátoři
- Členové vlády (ministři)
- Soudci Ústavního soudu
- Vedení NBÚ, BIS, FAÚ
- Vedoucí státních podniků

B) Zahraniční PEP (Foreign PEPs):

- Hlavy států a vlád
- Poslanci parlamentů
- Soudci nejvyšších soudů
- Velvyslanci
- Vyšší vojenscí důstojníci

C) Mezinárodní organizace:

- Členové Evropské komise
- Ředitelé mezinárodních organizací (OSN, NATO, MMF, atd.)

D) Příbuzní a blízké osoby PEP:

- Manžel/manželka
- Partneři (registrované i neregistrované)
- Děti a jejich manželé
- Rodiče
- Obchodní partneři (společné firmy, prokura, atd.)

Kontrola:

- Automatické prověření proti PEP databázím (World-Check, Dow Jones, Compl yAdvantage)
- Dotazník při KYC: "Jste PEP nebo příbuzný PEP?"

Pokud PEP:

- ✓ Investice povolena (PEP není automatický důvod k odmítnutí)
- ⚠ Vyžaduje **EDD** (Enhanced Due Diligence)
- ⚠ Schválení **AML Officerem**
- ⚠ **Monitoring** zvýšené frekvence

5.3 Adverse Media Screening

Kontrola negativních zpráv v médiích:

- Trestné činy (fraud, money laundering, terrorism)
- Korupce, úplatkářství
- Spojení s organizovaným zločinem
- Daňové úniky

Zdroje:

- Google News, archivní články
- Obchodní rejstřík (insolvence, exekuce)
- Rejstřík trestů (pokud vyžádáno souhlasem)

5.4 Transaction Monitoring

Sledování podezřelých vzorů:

Red Flags (Varovné signály):

1. **Strukturování (Smurfing)**
 2. Mnohé malé transakce těsně pod limitem (např. 10× 900 EUR místo 1× 9000 EUR)
 3. Účel: Vyhnout se reportingu
4. **Rychlé převody (Layering)**
 5. Nákup tokenů → okamžitý převod na jinou adresu → prodej
 6. Účel: Skrýt původ prostředků
7. **Neobvyklé vzorce**
 8. Investice nepřiměřená deklarovanému příjmu (student investuje 100 000 EUR)
 9. Země nesouvisející s investorem (česká osoba platí z účtu na Seychelách)
10. **Round figures**

11. Investice přesně 50 000 EUR, 100 000 EUR (ne např. 49 732 EUR)
12. Může indikovat předem dohodnutou transakci (money mule)
13. **Odmítnutí poskytnout informace**
14. Neochota vysvětlit zdroj prostředků
15. Vyhýbavé odpovědi na otázky

Akce při detekci:

- Pozastavení transakce
 - Vyžádání dodatečných informací
 - Pokud podezření trvá → **Hlášení FAÚ** (bod 7)
-

6. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

6.1 Důvody pro automatické odmítnutí

Zákazník je **ODMÍTNUT** bez možnosti odvolání pokud:

1. **✗ Sankční seznam** - 100% shoda s osobou na sankčním seznamu
2. **✗ Zakázaná země** - Občanství nebo rezidence v USA, Čína, KLDR, Írán, Sýrie
3. **✗ Neúplné KYC** - Neposkytl požadované dokumenty do 30 dnů
4. **✗ Falešné dokumenty** - AI detekce nebo manuální zjištění falšování
5. **✗ Trestný čin** - Odsouzení za praní peněz, financování terorismu, fraud (pokud zjištěno)
6. **✗ Mladiství** - Osoba mladší 18 let
7. **✗ Duplicitní účty** - Pokus o multi-accounting (obcházení limitů)

6.2 Důvody pro odmítnutí po posouzení

AML Officer může odmítnout pokud:

- **⚠ Nelze ověřit zdroj prostředků**
- **⚠ Podezřelé chování (red flags)**
- **⚠ Nespolupráce při EDD**
- **⚠ Vysoké reputační riziko**

6.3 Postup při odmítnutí

1. **Email notifikace** zákazníkovi:
 2. "Váš KYC nebyl schválen"
 3. **Bez udání konkrétního důvodu** (ochrana vyšetřování)
 4. Možnost odvolání (pokud není sankce/zakázaná země)
 5. **Vrácení prostředků** (pokud již zaplatil):
 6. Do 14 dnů na původní wallet/účet
 7. Minus gas fees (náklady na blockchain transakci)
 8. **Dokumentace:**
 9. Záznam o důvodu odmítnutí v interním systému
 10. Uchování KYC dat 10 let (i když odmítnut)
-

7. HLÁŠENÍ PODEZŘELÝCH TRANSAKČÍ (STR)

7.1 Povinnost hlásit na FAÚ

Dle § 18 AML zákona, Společnost MUSÍ nahlásit FAÚ pokud:

- Podezření na praní špinavých peněz
- Podezření na financování terorismu
- Transakce **nad 1 000 000 Kč** (cca 40 000 EUR) v hotovosti (nepočítá se u crypto)
- Nemožnost provést identifikaci zákazníka (zákazník odmítá spolupráci)

7.2 Co je podezřelá transakce?

Indikátory:

1. **Ekonomicky nedávající smysl**
2. Student bez příjmu investuje 50 000 EUR
3. Důchodce investuje celou životní úsporu
4. **Komplikované struktury**

5. Zapojení off-shore společností bez jasného důvodu

6. Mnohočlenné řetězce převodů

7. **Nereagující na otázky**

8. Vyhýbavé odpovědi o zdroji prostředků

9. Nelogické vysvětlení účelu investice

10. **Časová souvislost**

11. Investice krátce po velké trestné činnosti v médiích

12. Investice z země s aktuálním konfliktem

7.3 Postup hlášení

Krok 1: Detekce

- KYC Analyst nebo AML Officer identifikuje red flag

Krok 2: Interní prověrka

- Sběr dodatečných informací
- Posouzení závažnosti
- Konzultace s AML Officerem

Krok 3: Hlášení FAÚ

Formulář:

- Elektronicky přes portál FAÚ: <https://aml.mfcr.cz>
- **Lhůta:** Okamžitě, nejpozději do **3 pracovních dnů**

Obsah hlášení:

- Identifikační údaje zákazníka (jméno, RČ/IČO)
- Popis podezřelé transakce
- Částka a měna
- Wallet adresy / bankovní účty
- Důvod podezření (konkrétní red flags)
- Příložené dokumenty (KYC, transakční historie)

Krok 4: Zákaz prozrazení (Tipping Off)

- **✗ NESMÍTE** informovat zákazníka, že byl nahlášen FAÚ
- **✗** Porušení = trestný čin (§ 368 trestního zákoníku)
- **✓** Můžete říct pouze: "Vaše KYC je v prověrování"

Krok 5: Dokumentace

- Záznam o hlášení v interním systému
- Tracking number od FAÚ
- Follow-up komunikace s FAÚ

7.4 Spolupráce s FAÚ

Pokud FAÚ kontaktuje Společnost:

- ☒ Povinnost **okamžitě** poskytnout vyžádané informace
- ☒ Zachovat mlčenlivost
- ☒ Neprodleně předat dokumenty

8. UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

8.1 Doba uložení

Dle § 15 AML zákona:

Typ záznamu	Doba uložení
KYC dokumenty	10 let od ukončení obchodního vztahu
Transakční data	10 let od provedení transakce
Komunikace se zákazníkem	10 let
STR hlášení (podezřelé transakce)	10 let
Interní analýzy a zprávy	10 let
Odmítnutí zákazníka	10 let

Pozor: Lhůta začíná běžet OD UKONČENÍ vztahu, ne od jeho zahájení!

8.2 Forma uložení

- ☒ **Elektronicky** (preferováno) - šifrované databáze
- ☒ **Papírově** (pokud originály) - uzamčený archiv
- ☒ **Cloud storage** (EU servery, šifrované)

8.3 Zabezpečení

- Šifrování AES-256
- Přístup pouze AML Officerem a Jednatel
- Audit log (kdo, kdy, co zobrazil)
- Pravidelné backupy

8.4 Skartace po uplynutí lhůty

Po 10 letech:

- ☒ **Anonymizace** (odstranění identifikačních údajů)
 - ☒ **Fyzické zničení** (papírové dokumenty - skartace)
 - ☒ **Digitální smazání** (GDPR-compliant deletion)
-

9. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

9.1 Povinné školení

Kdo: Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se zákazníky

Frekvence:

- Při nástupu do zaměstnání (onboarding)
- **Roční** opakování (refresh training)
- Když dojde ke změně AML zákona

Obsah školení:

- AML/CFT legislativa (základy)
- Rozpoznání red flags
- Postup při podezření
- Tipping-off zákaz
- GDPR a data security

Certifikát:

- Po absolvování test (min. 80% úspěšnost)
- Certifikát platný 12 měsíců

9.2 Specializované školení

AML Officer:

- Externí certifikační kurz (ACAMS, ICA, ACFE)
 - Certifikace: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
-

10. INTERNÍ KONTROLA A AUDIT

10.1 Interní kontrola

Frekvence: Čtvrtletně

Prověřuje:

- Dodržování KYC procedur
- Úplnost dokumentace
- Včasnost STR hlášení
- Aktualizace rizikových hodnocení

Provádí: AML Officer

10.2 Externí audit

Frekvence: Ročně

Provádí: Externí auditor (certifikovaný v AML)

Výstup:

- Audit report s doporučeními
- Akční plán na odstranění nedostatků

10.3 Reporting pro vedení

AML Officer předkládá Jednateli:

- **Měsíčně:** Statistiku KYC (počet schválených, odmítnutých)
 - **Čtvrtletně:** Přehled rizikových zákazníků
 - **Okamžitě:** Hlášení STR na FAÚ
-

11. SANKCE A PENALIZACE

11.1 Za nedodržení AML zákona

Správní delikty (§ 32 AML zákona):

Porušení	Pokuta (Omnity.One s.r.o.)	Pokuta (AML Officer)
Neprovedení KYC	až 10 000 000 Kč	až 1 000 000 Kč
Nenahlášení podezřelé transakce	až 10 000 000 Kč	až 1 000 000 Kč
Tipping off (prozrazení nahlášení)	až 5 000 000 Kč	až 500 000 Kč
Neuchování záznamů	až 5 000 000 Kč	až 500 000 Kč

Trestní odpovědnost:

- **§ 252 TZ** - Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní peněz)
- Trest: **2-8 let** vězení
- **§ 368 TZ** - Tipping off
- Trest: **až 1 rok** vězení

11.2 Kontroly FAÚ

FAÚ může provést kontrolu:

- **Plánovanou** (oznámeno předem)
- **Neplánovanou** (bez oznámení - při podezření)

Povinnost:

- Umožnit přístup do prostor
 - Poskytnout veškerou dokumentaci
 - Spolupracovat
-

12. KONTAKTY

12.1 Interní kontakty

AML Officer:

Email: aml@omnity.one

Telefon: +420 [TELEFON]

Nouzový kontakt: +420 [MOBIL]

Jednatel:

Email: ceo@omnity.one

12.2 Externí orgány

Finanční analytický úřad (FAÚ)

Adresa: P.O.BOX 157, Jeruzalémská 1321/1, 110 00 Praha 1

Email: podatelna@mfcrcz

Telefon: +420 257 043 333

AML portál: <https://aml.mfcrcz>

Česká národní banka (ČNB)

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Email: podatelna@cnb.cz

Telefon: +420 224 411 111

Policie ČR - Odbor hospodářské kriminality

Telefon: 158 (tísňová linka)

13. REVIZE A AKTUALIZACE

13.1 Frekvence revize

Tato Politika je revidována:

- **Ročně** (povinná pravidelná revize)
- **Při změně legislativy** (okamžitě)
- **Při interním auditu** (pokud zjištěny nedostatky)

13.2 Schválení změn

Změny Politiky schvaluje:

- AML Officer (návrh)
- Jednatel (finální schválení)

13.3 Historie verzí

Verze	Datum	Změny
1.0	05.12.2025	První vydání

14. PROHLÁŠENÍ

Omnity.One s.r.o. se zavazuje:

- ✓ Důsledně dodržovat všechny povinnosti dle AML zákona
- ✓ Aktivně spolupracovat s FAÚ a ostatními orgány
- ✓ Ochránit integritu finančního systému
- ✓ Nepodporovat praní špinavých peněz ani financování terorismu
- ✓ Školit zaměstnance a udržovat vysoké standardy compliance

Schváleno dne: 05.12.2025

Podpis:

[JMÉNO_JEDNATELE]
Jednatel, Omnity.One s.r.o.

Zodpovědná osoba:

[JMÉNO_AML_OFFICER]
AML/CFT Compliance Officer

© 2025 Omnity.One s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Dokument je důvěrný a určen pouze pro interní použití.